VATANDAŞLIK

KPSS Ortaöğretim (Lise) · Resimli Konu Özeti

Devlet organları şemaları · yetki tabloları · madde numaralı özetler · 2014–2024 ÖSYM analizi

1982 Anayasası güncel metni (2017 değişikliği dahil) ile doğrulandı

Bu özet nasıl hazırlandı?

ÖSYM'nin yayımladığı KPSS Ortaöğretim kitapçıklarındaki yurttaşlık soruları (Genel Kültür 46–54) tek tek incelendi ve her soru bir konuya yazıldı. 2014, 2016, 2018 ve 2020 kitapçıkları tam incelendi (her yıl 9 soru, toplam 36 soru). 2022 ve 2024'te ÖSYM soruların yalnızca küçük bir bölümünü yayımladığı için bu yıllar doğrulama amacıyla kullanıldı.

Bu özetteki **bütün Anayasa madde numaraları, sayılar ve süreler** mevzuat.gov.tr'deki güncel 2709 sayılı Anayasa metninden tek tek kontrol edildi. Metindeki son değişiklik 2017 değişikliğidir (6771 sayılı Kanun). Ekim 2026 itibarıyla bundan sonra kabul edilmiş bir anayasa değişikliği yoktur.

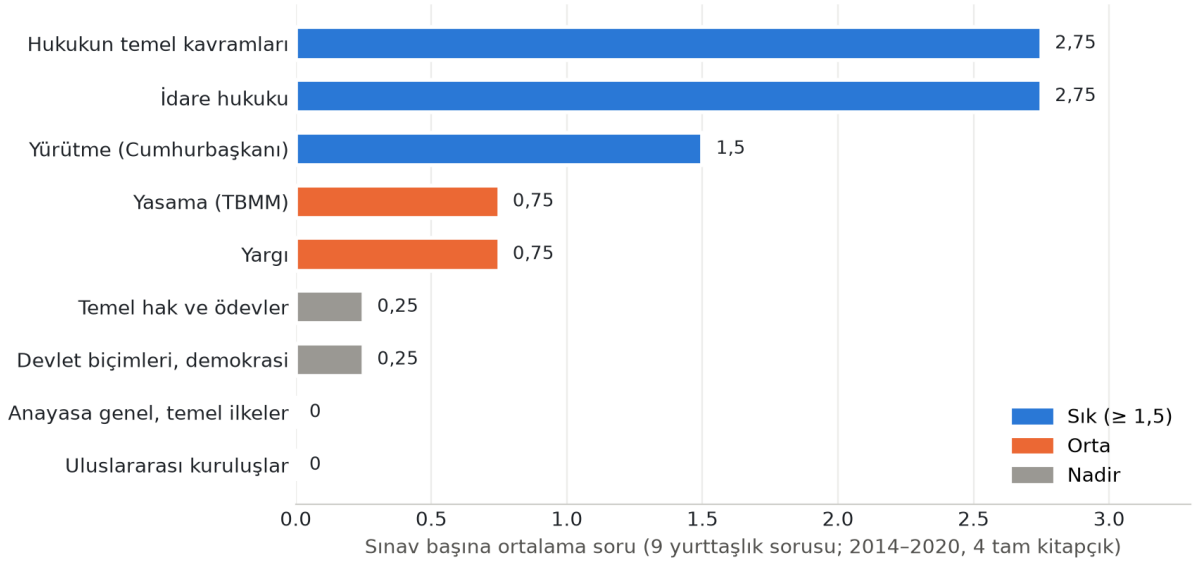
Sınav bilgisi (2026 ÖSYM kılavuzu)	Değer
Sınav tarihi	25 Ekim 2026, saat 10.15
Yurttaşlığın yeri	Genel Kültür testi, **46–54. sorular** (testin %15'i, 9 soru)
Hemen sonrası	55–60. sorular güncel bilgi (bu özetin konusu değil)

2017 değişikliği: eski kitaplarda farklı yazar

- 2014 ve 2016 sorularının bir kısmı eski sisteme göre soruldu: **Bakanlar Kurulu, Başbakan, tüzük, KHK**. Bunların hepsi 2017'de kaldırıldı. 2018'den beri sorular yeni sisteme göre geliyor.
- Örnek: 2016'da "Cumhurbaşkanı yurt dışına çıkınca kim vekâlet eder?" sorusunun cevabı **TBMM Başkanı** idi. Bugün doğru cevap **Cumhurbaşkanı yardımcısı** (md. 106).
- 2017 öncesi basılmış kaynaklardan çalışıyorsanız son sayfadaki eski–yeni tablosuna bakın.

Renkler: **mavi** bölümler her sınavda 1,5 sorudan fazla çıkar. **Turuncu** bölümler 4 sınavın 3'ünde 1 soru, **gri** bölümler nadiren çıkar. **Mor** kutular madde numaralı özetlerdir.

Konu Dağılımı: Hangi konudan kaç soru?



Şekil 1 · Konu başına ortalama soru sayısı (ÖSYM 2014, 2016, 2018, 2020 tam kitapçık sayımı, 46–54. sorular).

	2014	2016	2018	2020
Hukukun temel kavramları	3	3	2	3
İdare hukuku	3	3	3	2
Yürütme (Cumhurbaşkanı)	1	2	2	1
Yasama (TBMM)	-	1	1	1
Yargı	1	-	1	1
Temel hak ve ödevler	-	-	-	1
Devlet biçimleri, demokrasi	1	-	-	-
Anayasa genel, temel ilkeler	-	-	-	-
Uluslararası kuruluşlar	-	-	-	-

Şekil 2 · Yıllara göre soru sayıları. "–" o yıl soru çıkmadığını gösterir.

Sınavda nasıl çıkar?

- 9 sorunun yaklaşık **3'ü hukukun temel kavramlarından** (kaynaklar, kişiler, ehliyet, sözleşme), yaklaşık **3'ü idare hukukundan** (mahallî idareler, yönetmelik, memur), **3–4'ü anayasadan** (özellikle Cumhurbaşkanı ve milletvekili şartları) gelir.
- **Cumhurbaşkanı her yıl soruldu:** yaş (2014), vekâlet (2016), görev süresi ve DDK (2018), bakan atama (2020).
- Tekrar eden kalıplar: yönetmelik çıkarabilen/çıkaramayan (2016, 2018) · milletvekili şartları (2018, 2020) · mahallî idareler (2018, 2020, 2024) · kişiler hukuku (her yıl).
- Uluslararası kuruluşlar yurttaşlık bölümünde hiç sorulmadı. BM ve ECO gibi kuruluşlar güncel bilgi ve coğrafya sorularında geçti.

1. Hukukun Temel Kavramları

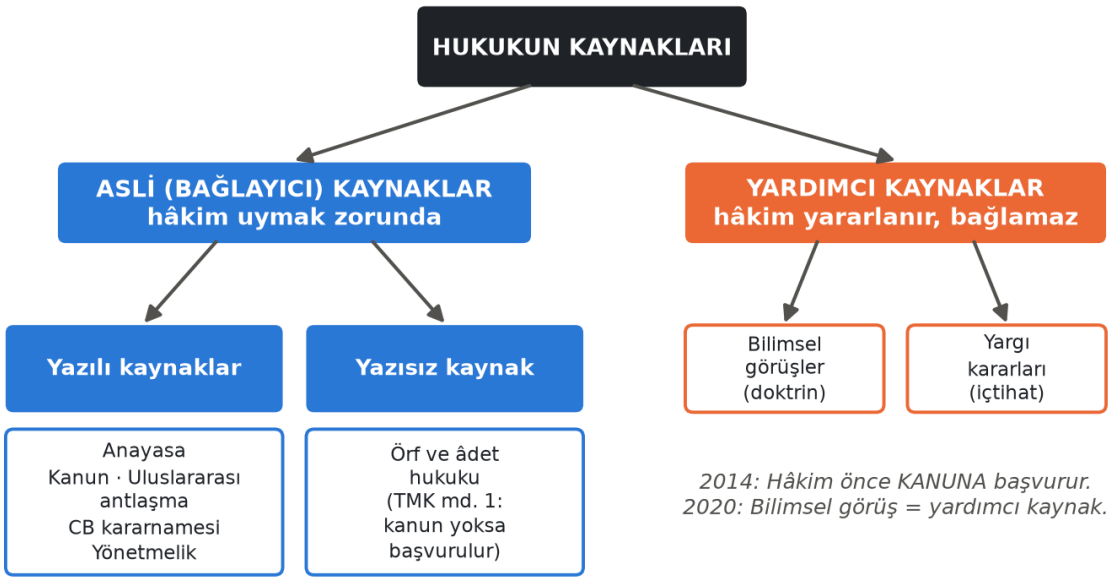
SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 2,75 soru/sınav (9 sorudan) · her yıl 2–3 soru

Her sınavda 2–3 soru gelir. Sorular genellikle **tanım** sorar: bir durum anlatılır, adı istenir (zorunluluk hâli, yerleşim yeri, kamulaştırma, cebrî icra). Ezber gerektiren sayılar azdır: erginlik **18**, kanunun yürürlüğü **45 gün**.

Sosyal düzen kuralları

Kural	Yaptırımı	Ayırt edici özellik
Din kuralları	Manevi (günah, öteki dünyada ceza)	Kaynağı inanç
Ahlak kuralları	Vicdan azabı, toplumun kınaması	İç dünyaya yönelik
Görgü (adap) kuralları	Ayıplanma, dışlanma	Toplumdan topluma değişir
Hukuk kuralları	**Maddi yaptırım, devlet zoruyla**	Genel, soyut, sürekli; devlet gücüyle uygulanır

Hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi



Şekil 3 · Asli ve yardımcı kaynaklar. TMK md. 1'e göre hâkim önce kanunun sözüne ve özüne bakar, kanunda hüküm yoksa örf ve âdete, o da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı koyacağı kurala göre karar verir.



2017'den sonra KHK ve tüzük yok. Temel haklara ilişkin antlaşma ile kanun çatışırsa ANTLAŞMA esas alınır (md. 90/5).

Şekil 4 · 2017 sonrası normlar hiyerarşisi. 2016 sorusu: kanunla aynı basamaktaki norm uluslararası antlaşmadır.

Yaptırım türleri

Yaptırım	Ne zaman uygulanır?	Örnek
Ceza	Suç işlenince	Hapis, adli para cezası (TCK). **Adli para cezası disiplin cezası değildir** (2018).
Cebrî icra	Borç rızayla ödenmeyince alacaklının talebiyle devlet zoruyla yerine getirilir	Haciz, icra takibi (**2022/50**)
Tazminat	Hukuka aykırı zarar verilince	Maddi tazminat, manevi tazminat
Hükümsüzlük	İşlem kurulurken hukuka aykırılık varsa	Yokluk · kesin hükümsüzlük (butlan) · iptal edilebilirlik
İptal	İdari işlem hukuka aykırıysa	İdare mahkemesinin iptal kararı
Disiplin cezası	Kamu görevlisi görevini aksatınca	Uyarma, kınama … memurluktan çıkarma (657)

Hukukun dalları

Kamu hukuku (devlet egemen taraf)	Özel hukuk (taraflar eşit)
Anayasa hukuku · İdare hukuku · Ceza hukuku · Vergi hukuku · Yargılama (usul) hukukları · Devletler genel hukuku	Medeni hukuk (kişiler, aile, eşya, miras) · Borçlar hukuku · Ticaret hukuku · Devletler özel hukuku

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku her iki özelliği de taşıdığı için kaynaklarda **karma** olarak geçer.

Kişiler hukuku (TMK)

Kavram	Kural	Sınavda
Gerçek kişi	İnsan. Kişilik sağ doğumla başlar, ölümle biter. Hak ehliyeti sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşmeyle başlar.	**2018:** gerçek kişi = insanlar
Tüzel kişi	Özel hukuk: dernek, vakıf, şirket. Kamu hukuku: devlet, il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.	Köy, dernek, limited şirket gerçek kişi değildir
Hak ehliyeti	Haklara ve borçlara ehil olmak. Her insanda vardır, eşittir.	
Fiil ehliyeti	Kendi işlemleriyle hak edinip borç altına girmek. Şartları: ayırt etme gücü, ergin olmak, kısıtlı olmamak.	
Erginlik	**18 yaş**. Evlenme kişiyi ergin kılar. 15 yaşını dolduran küçük, isteği ve velisinin rızasıyla mahkeme kararıyla ergin kılınabilir.	**2020:** erginlik 18 yaşla başlar
Yerleşim yeri	Sürekli kalma niyetiyle oturulan yer. Kimse aynı anda birden çok yerleşim yerine sahip olamaz.	**2016:** tanım soruldu
Hısımlık	**Kan hısımlığı:** üstsoy-altsoy (anne, baba, büyükanne, torun) ve yan çizgi (kardeş, amca, teyze). **Kayın hısımlığı:** eşin kan hısımları (kayınvalide, baldız). Evlilik sona erse de kayın hısımlığı sürer.	**2020:** kan hısmı = büyükanne. Nişanlı ve süt kardeş hısım değildir.

Ehliyet durumu (TMK)	Kimler?	Sonuç
Tam ehliyetli	Ayırt etme gücü olan, ergin, kısıtlı olmayan	Bütün işlemleri kendisi yapar
Sınırlı ehliyetli	Yasal danışman atananlar	Bazı işlemler için danışmanın onayı gerekir
Sınırlı ehliyetsiz	Ayırt etme gücü olan küçükler ve kısıtlılar	Karşılıksız kazanma ve kişiye sıkı bağlı hakları kullanır; diğer işlemler yasal temsilcinin rızasıyla
Tam ehliyetsiz	Ayırt etme gücü olmayanlar	Kural olarak işlemleri hüküm doğurmaz

Hukuka aykırılığı kaldıran hâller

Kavram	Anlamı
Zorunluluk hâli	Kişinin **bilerek sebep olmadığı** bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için **üçüncü bir kişinin** şahsına ya da malına zarar vermesi (**2014**).
Meşru (haklı) savunma	Kendine ya da başkasına yönelen haksız saldırıyı o anda **saldırgana karşı** orantılı biçimde def etmek.
Kanunun hükmünü yerine getirme	Görevlinin kanunun verdiği yetkiyi kullanması (ör. icra memurunun haczi).
Hakkın kullanılması, ilgilinin rızası	Hakkını kullanan ya da zarar görenin geçerli rızasıyla hareket eden kişi hukuka aykırı davranmış olmaz.

Çeldiriciler: **mücbir sebep** önlenemeyen dış olaydır (deprem, sel); **beklenmeyen hâl** öngörülemeyen olaydır; **ihkakıhak** kişinin hakkını devlete başvurmadan kendi gücüyle almasıdır ve kural olarak yasaktır.

Kanunların yürürlüğü ve hukukun temel ilkeleri

Kural	Açıklama
Yürürlük	Kanun Resmî Gazete'de yayımlanır. Yürürlük tarihi yazmıyorsa **yayımdan 45 gün sonra** yürürlüğe girer (**2014**, 1322 sayılı Kanun).
Geriye yürümezlik	Kanunlar kural olarak geriye yürümez. Lehe olan ceza kanunu geriye yürür. Anayasa md. 38: suç ve cezalar geriye yürütülemez.
İyi niyet	TMK md. 3: iyi niyet asıldır, iyi niyetli olmadığını karşı taraf ispat eder.
Dürüstlük kuralı	TMK md. 2: herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır; hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz.
İspat yükü	TMK md. 6: kanunda aksi yoksa taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür.

Sözleşme ve borç

Sözleşme, tarafların **karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla** kurulur. Borcun kaynakları: sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme.

Kavram	Kapsam
Sözleşme özgürlüğü	Sözleşme yapma ya da yapmama · karşı tarafı seçme · içeriği belirleme · şekil özgürlüğü · anlaşarak değiştirme veya sona erdirme. **Emredici hukuk kurallarına aykırı sözleşme yapma özgürlüğü yoktur** (**2016**).
Kesin hükümsüzlük (TBK md. 27)	Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ya da konusu imkânsız sözleşmeler. **İki tarafa borç yükleyen sözleşme** (satış, kira) bu yüzden hükümsüz olmaz (**2018**).
İptal edilebilirlik	İrade bozuklukları: yanılma, aldatma, korkutma. Aşırı yararlanma (gabin).

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014: Bilerek sebep olunmayan tehlikeden kurtulmak için üçüncü kişiye zarar → **zorunluluk hâli**.
- 2014: Hâkimin önce başvurduğu kaynak → **kanun**. 2020: Yardımcı kaynak → **bilimsel görüşler**.
- 2016: Kanunla aynı basamakta yer alabilen → **uluslararası antlaşmalar**.
- 2016: "Sürekli kalma niyetiyle oturulan yer" → **yerleşim yeri**. 2020: Kan hısmı → **büyükanne** (kayınvalide, baldız kayın hısmı; nişanlı ve süt kardeş hısım değil).
- 2022: Borcun devlet zoruyla yerine getirilmesi → **cebrî icra**.

Sık yapılan hata

- Yargı kararlarını ve bilimsel görüşleri asli kaynak sanmak. İkisi de **yardımcı** kaynaktır.
- Örf ve âdeti yardımcı kaynak sanmak. Örf ve âdet **yazısız asli** kaynaktır.
- Kayınvalideyi kan hısmı saymak. Eşin akrabası **kayın** hısmıdır.
- Normlar hiyerarşisinde hâlâ "tüzük" ve "KHK" yazmak. İkisi de 2017'de kaldırıldı.

2. Devlet Biçimleri ve Demokrasi

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,25 soru/sınav (9 sorudan) · son soru 2014

Doğrudan soru 2014'te geldi: demokrasinin özelliği olmayan şık soruldu. Bu bölümdeki kavramlar anayasa sorularını anlamak için de gerekli.

Devletin unsurları ve yapısı

Kavram	Açıklama
Devletin unsurları	Ülke · insan topluluğu (millet) · egemenlik (siyasi otorite)
Tekçi (üniter) devlet	Tek anayasa, tek yasama, tek yürütme, tek yargı. **Türkiye**, Fransa.
Federal devlet	Federe devletlerin kendi anayasası ve meclisi var. ABD, Almanya, Rusya.
Konfederasyon	Bağımsız devletlerin antlaşmayla kurduğu gevşek birlik.

Egemenliğin kaynağına göre yönetim biçimleri

Biçim	Egemenlik kimde?	Not
Monarşi	Tek kişide, babadan oğula	Mutlak monarşi · meşruti monarşi (1876) · parlamenter monarşi (İngiltere)
Oligarşi / aristokrasi	Bir zümrede	
Teokrasi	Din adamlarında, dinî kurallarla	
Cumhuriyet	Halkta, yöneticiler belli süre için seçilir	md. 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Değiştirilemez (md. 4).

Hükümet sistemleri

Sistem	Özellik	Örnek
Meclis hükümeti	Kuvvetler birliği: yasama ve yürütme mecliste	1921 Teşkilat-ı Esasiye, İsviçre
Parlamenter sistem	Yumuşak ayrılık: hükümet meclisten çıkar ve ona karşı sorumludur, meclis güvensizlik oyuyla düşürebilir	İngiltere; Türkiye 1961–2018
Başkanlık sistemi	Sert ayrılık: başkanı halk seçer, meclis başkanı düşüremez	ABD
Yarı başkanlık	Halkın seçtiği cumhurbaşkanı + meclise karşı sorumlu başbakan	Fransa
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi	Yürütme yetkisi yalnız Cumhurbaşkanında; halk seçer; TBMM ve CB seçimleri birlikte; karşılıklı seçim yenileme	**Türkiye, 9 Temmuz 2018'den beri**

Demokrasi

Tür	Açıklama
Doğrudan demokrasi	Halk kararları kendisi alır (antik Atina, İsviçre'nin bazı kantonları).
Temsilî demokrasi	Halk temsilcilerini seçer, temsilciler karar alır.
Yarı doğrudan demokrasi	Temsilî sisteme halkoylaması (referandum), halk girişimi gibi araçlar eklenir. Türkiye'de anayasa değişikliğinde halkoylaması var.

Seçim ilkeleri ve demokrasinin göstergeleri

Md. 67	Seçimler **serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm** esaslarına göre, yargı yönetimi ve denetimi altında yapılır. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Md. 68	Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Md. 79	Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır (YSK).

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014: Demokratik sistemin özelliği **olmayan**: seçimlerde oyların sayım ve dökümünün **gizli** yapılması. Doğrusu: oy gizli verilir, sayım ve döküm **açık** yapılır.

Sık yapılan hata

- "Gizli oy" ile "açık sayım"ı karıştırmak.
- Türkiye'yi "başkanlık sistemi" diye adlandırmak. Anayasal adı **Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi**dir.

3. Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Tarihi

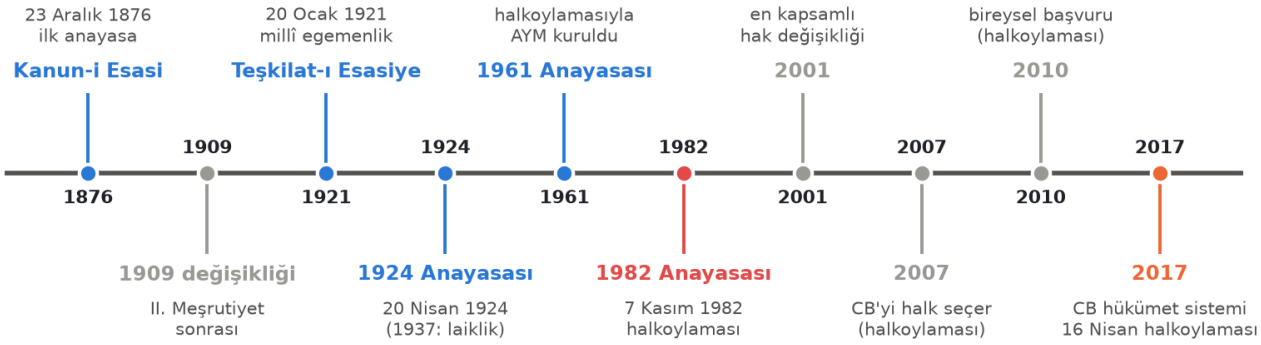
NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0 soru/sınav (9 sorudan) · yurttaşlıkta doğrudan soru yok

Yurttaşlık bölümünde doğrudan sorulmadı. Ancak 1921 ve 1924 anayasaları tarih bölümünde soruldu (2018: Teşkilat-ı Esasiye, 2020: 1924 Anayasası). Bu yüzden kısa tutuldu.

Anayasa türleri

Ayrım	Açıklama
Yazılı / yazısız	Çoğu ülkede yazılı. **İngiltere**'de yazısız (gelenekler ve dağınık metinler).
Katı / yumuşak	Katı anayasa olağan kanundan zor değişir. **1982 Anayasası katıdır**: özel çoğunluk ve gerekirse halkoylaması (md. 175).
Çerçeve / ayrıntılı	1982 Anayasası ayrıntılı (kazuistik) bir anayasadır: 177 madde ve geçici maddeler.
Asli / tali kurucu iktidar	Asli: hukuki boşlukta yeni anayasa yapar (1961, 1982). Tali: mevcut anayasayı onun kurallarına göre değiştirir (TBMM).

Türk anayasa tarihi

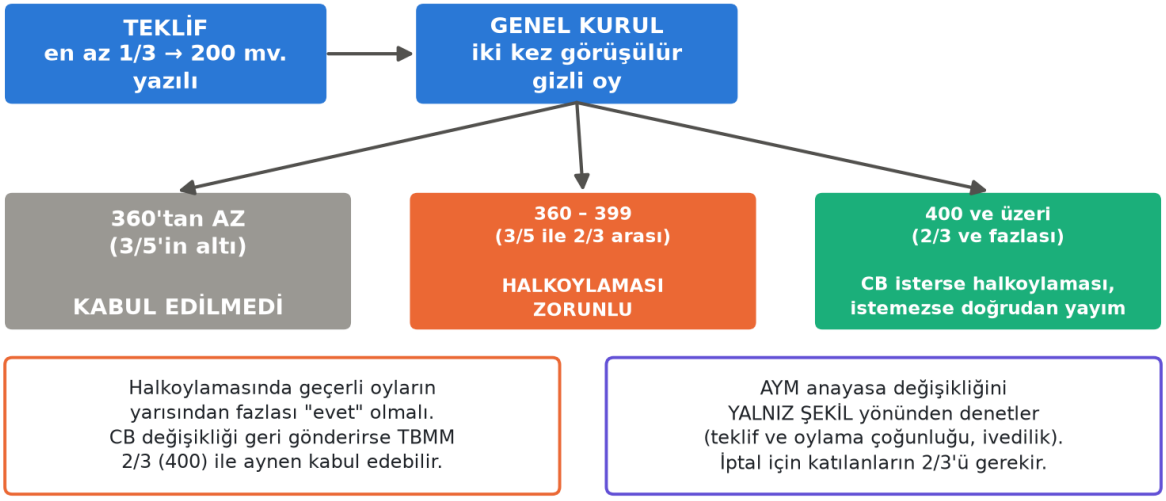


Şekil 5 · Türk anayasaları ve 1982 Anayasası'nın büyük değişiklikleri (eşit aralıkla dizildi, ölçekli değildir).

Anayasa	Özellik
Kanun-i Esasi (1876)	İlk yazılı anayasa. Padişahın yetkileri geniş. Meclis-i Umumi: Meclis-i Mebusan (seçimle) + Meclis-i Ayan (padişah atar). 1909'da padişahın yetkileri kısıldı.
Teşkilat-ı Esasiye (20 Ocak 1921)	En kısa anayasa (23 madde). Millî egemenlik, **meclis hükümeti** (kuvvetler birliği). Yumuşak anayasa.
1924 Anayasası (20 Nisan 1924)	Cumhuriyetin ilk anayasası. Tek meclis, meclis üstünlüğü. 1928'de "devletin dini İslam'dır" ifadesi çıkarıldı, 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı, 1937'de laiklik dahil altı ilke eklendi.
1961 Anayasası	Halkoylamasıyla kabul edilen ilk anayasa. **Anayasa Mahkemesi**, iki meclis (Millet Meclisi + Cumhuriyet Senatosu), sosyal devlet, MGK.
1982 Anayasası	Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi (Kurucu Meclis) hazırladı, **7 Kasım 1982** halkoylamasıyla kabul edildi, 9 Kasım 1982'de Resmî Gazete'de yayımlandı.

1982 Anayasası'nın başlıca değişiklikleri (güncel metnin değişiklik tablosundan)

1987	Eski siyasetçilerin yasakları halkoylamasıyla kaldırıldı (6 Eylül 1987).
1995	Seçme yaşı 18'e indi, milletvekili sayısı 550 oldu, siyasi katılım genişledi.
2001	En kapsamlı değişiklik: temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması daraltıldı (md. 13).
2004	Ölüm cezası tamamen kaldırıldı (md. 38); kadın-erkek eşitliği (md. 10); temel haklara ilişkin antlaşmalar kanuna üstün (md. 90).
2007	Cumhurbaşkanını **halk seçer** (21 Ekim 2007 halkoylaması).
2010	**Bireysel başvuru** (md. 148), Kamu Denetçiliği Kurumu (md. 74), HSYK ve AYM yapısı (12 Eylül 2010 halkoylaması).
2017	**Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi** (6771 sayılı Kanun, 16 Nisan 2017 halkoylaması). 9 Temmuz 2018'de tamamen yürürlüğe girdi. Son değişiklik budur.



md. 175 · md. 148 · md. 149 — md. 1, 2 ve 3 değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez (md. 4).

Şekil 6 · Anayasa değişikliği usulü (md. 175). Sayılar 600 üyelik TBMM içindir.

Sık yapılan hata

- 1921'i katı anayasa sanmak. Teşkilat-ı Esasiye **yumuşak** anayasadır.
- AYM'nin anayasa değişikliklerini esastan da denetlediğini sanmak. Yalnız **şekil** yönünden denetler.
- 360 oyu "doğrudan yürürlük" sanmak. 360–399 arasında **halkoylaması zorunludur**.

4. 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0 soru/sınav (9 sorudan) · diğer soruların temeli

İlk 11 madde "Genel Esaslar"dır. Doğrudan soru gelmedi, ama "değiştirilemez maddeler" ve "Cumhuriyetin nitelikleri" bütün kaynaklarda temel bilgi olarak geçer.

Genel Esaslar (md. 1–11) — güncel metinden

Md. 1	Türkiye Devleti bir **Cumhuriyet**tir.
Md. 2	Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, **demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti**dir.
Md. 3	Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili **Türkçe**, bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayrak, millî marşı **İstiklal Marşı**, başkenti **Ankara**.
Md. 4	**md. 1, 2 ve 3 değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.**
Md. 5	Devletin temel amaç ve görevleri: bağımsızlık, bütünlük, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, refah ve mutluluğu sağlamak, temel hakları sınırlayan engelleri kaldırmak.
Md. 6	Egemenlik kayıtsız şartsız **Milletin**dir. Hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
Md. 7	Yasama yetkisi Türk Milleti adına **TBMM**'nindir. Bu yetki **devredilemez**.
Md. 8	Yürütme yetkisi ve görevi **Cumhurbaşkanı** tarafından kullanılır ("ve Bakanlar Kurulu" 2017'de çıkarıldı).
Md. 9	Yargı yetkisi Türk Milleti adına **bağımsız ve tarafsız** mahkemelerce kullanılır ("ve tarafsız" 2017'de eklendi).
Md. 10	Kanun önünde eşitlik. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir; çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için alınan tedbirler eşitliğe aykırı sayılmaz.
Md. 11	Anayasa yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Cumhuriyetin nitelikleri

Nitelik	Anlamı ve Anayasa'daki karşılığı
Demokratik devlet	Serbest seçimler, çok partili hayat, temel hak güvencesi (md. 67, 68).
Laik devlet	Din ve devlet işleri ayrı; din ve vicdan hürriyeti (md. 24); Diyanet genel idare içinde, laiklik doğrultusunda (md. 136); inkılap kanunlarının korunması (md. 174).
Sosyal devlet	Devlet sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, konut gibi alanlarda kişiye destek olur (md. 5, 41–65).
Hukuk devleti	İdarenin her işlemine yargı yolu açık (md. 125) · kanuni hâkim güvencesi (md. 37) · suç ve cezaların kanuniliği (md. 38) · mahkemelerin bağımsızlığı (md. 138) · Anayasa yargısı (md. 148) · idarenin zararı ödemesi (md. 125).
Atatürk milliyetçiliğine bağlı	Başlangıç ve md. 2. Millet bütünlüğünü esas alan, kültürel birlik anlayışı.
İnsan haklarına saygılı	Temel haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmezdir (md. 12).

Bilinmesi gereken diğer genel hükümler

Md. 174	İnkılap kanunları Anayasaya aykırı yorumlanamaz: Tevhid-i Tedrisat · Şapka · tekke ve zaviyelerin kapatılması · medeni nikâh · uluslararası rakamlar · Türk harfleri · lakap ve unvanların kaldırılması · bazı kisvelerin giyilemeyeceği (8 kanun).
Md. 176	Başlangıç metne dahildir. Kenar başlıkları metne dahil değildir, yalnız yol göstericidir.
Md. 177	Anayasa halkoylaması sonucu kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girdi.

Sık yapılan hata

- md. 4'ün yalnız md. 1'i koruduğunu sanmak. **md. 1, 2 ve 3** korunur. md. 4'ün kendisi de değiştirilemez kabul edilir.
- "Yasama yetkisi devredilebilir" demek. md. 7'ye göre devredilemez.

5. Yasama: Türkiye Büyük Millet Meclisi

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav (9 sorudan) · 2016, 2018, 2020



Şekil 7 · Devlet organları şeması: egemenlik, üç erk, bağlı kurullar ve karşılıklı denetim.

TBMM'nin kuruluşu ve üyelik

Md. 75	TBMM genel oyla seçilen **600** milletvekilinden oluşur (2017'de 550 → 600).
Md. 76	**18 yaşını** dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az **ilkokul** mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis cezası alanlar ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler (affa uğrasa bile) seçilemez. Hâkim, savcı, öğretim elemanı, memur ve TSK mensupları görevden çekilmedikçe aday olamaz.
Md. 77	TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri **5 yılda bir aynı gün** yapılır.
Md. 78	Savaş nedeniyle seçimler 1 yıl ertelenebilir. Ara seçim dönemde bir kez yapılır, genel seçimden 30 ay geçmeden yapılmaz; boşalma %5'e ulaşırsa 3 ay içinde yapılır; genel seçime 1 yıl kala yapılmaz.
Md. 83	**Yasama sorumsuzluğu** ve **yasama dokunulmazlığı** (tablo aşağıda).
Md. 84	Milletvekilliği düşer: istifa · kesin hüküm veya kısıtlanma · bağdaşmayan işte ısrar · 1 ayda toplam 5 birleşim günü özürsüz devamsızlık (salt çoğunlukla).

	Yasama sorumsuzluğu	Yasama dokunulmazlığı
Kapsam	Meclis çalışmalarındaki oy, söz ve düşünceler	Seçimden önce veya sonra işlendiği iddia edilen suçlar
Sonuç	Hiçbir zaman sorumlu tutulamaz (mutlak, süresiz)	Meclis kararı olmadan tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz
Kaldırılabilir mi?	Hayır	Evet, TBMM kararıyla. İstisna: ağır cezalık suçüstü ve seçimden önce soruşturması başlamış md. 14 suçları

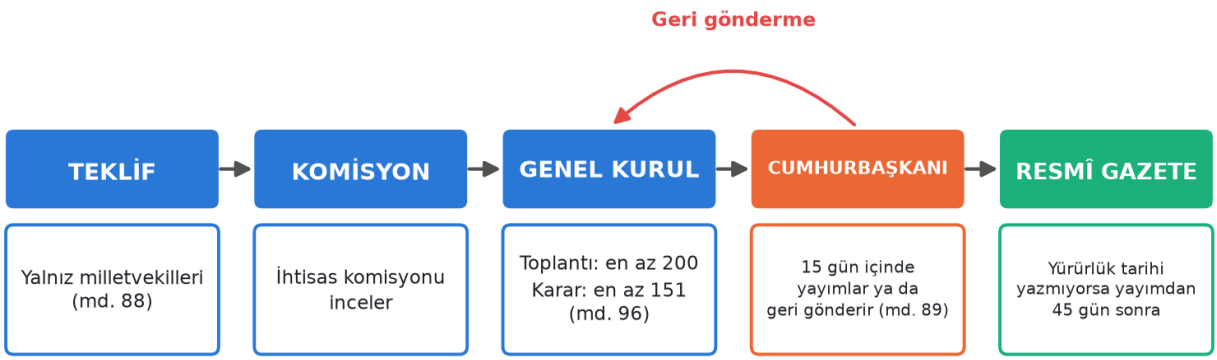
Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylığı karşılaştırması

Şart	Milletvekili (md. 76)	Cumhurbaşkanı (md. 101)
Yaş	**18**	**40**
Eğitim	En az **ilkokul**	**Yükseköğrenim**
Diğer	Seçilme engeli olmamak	Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
Görev süresi	5 yıl, yeniden seçilebilir	5 yıl, en fazla 2 kez
Seçen	Halk (seçim çevresinde)	Doğrudan halk (salt çoğunluk; gerekirse ikinci tur)

Görev ve yetkiler

TBMM'nin görev ve yetkileri

Md. 87	Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak · bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini kabul etmek · para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek · milletlerarası antlaşmaları uygun bulmak · üye tamsayısının **3/5**'iyle genel ve özel af ilan etmek.
Md. 88	Kanun teklif etmeye yalnız **milletvekilleri** yetkilidir.
Md. 89	Cumhurbaşkanı kanunları **15 gün** içinde yayımlar ya da geri gönderir.
Md. 90	Antlaşmaların onaylanması TBMM'nin bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe konmuş antlaşmalar **kanun hükmündedir** ve AYM'ye götürülemez.
Md. 91	**Mülga**: KHK yetkisi 2017'de kaldırıldı.
Md. 92	Savaş hali ilanı, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve yabancı askerin Türkiye'de bulunması: TBMM. TBMM tatildeyken ani saldırıda Cumhurbaşkanı karar verebilir.
Md. 93	TBMM her yıl **1 Ekim**'de kendiliğinden toplanır. Bir yasama yılında en çok **3 ay** tatil yapar.
Md. 96	Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının **1/3**'ü (200). Karar: katılanların salt çoğunluğu, ama en az **1/4 + 1** (151).
Md. 98	Denetim yolları: **Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması, yazılı soru** (15 gün içinde cevaplanır). Gensoru 2017'de kaldırıldı.

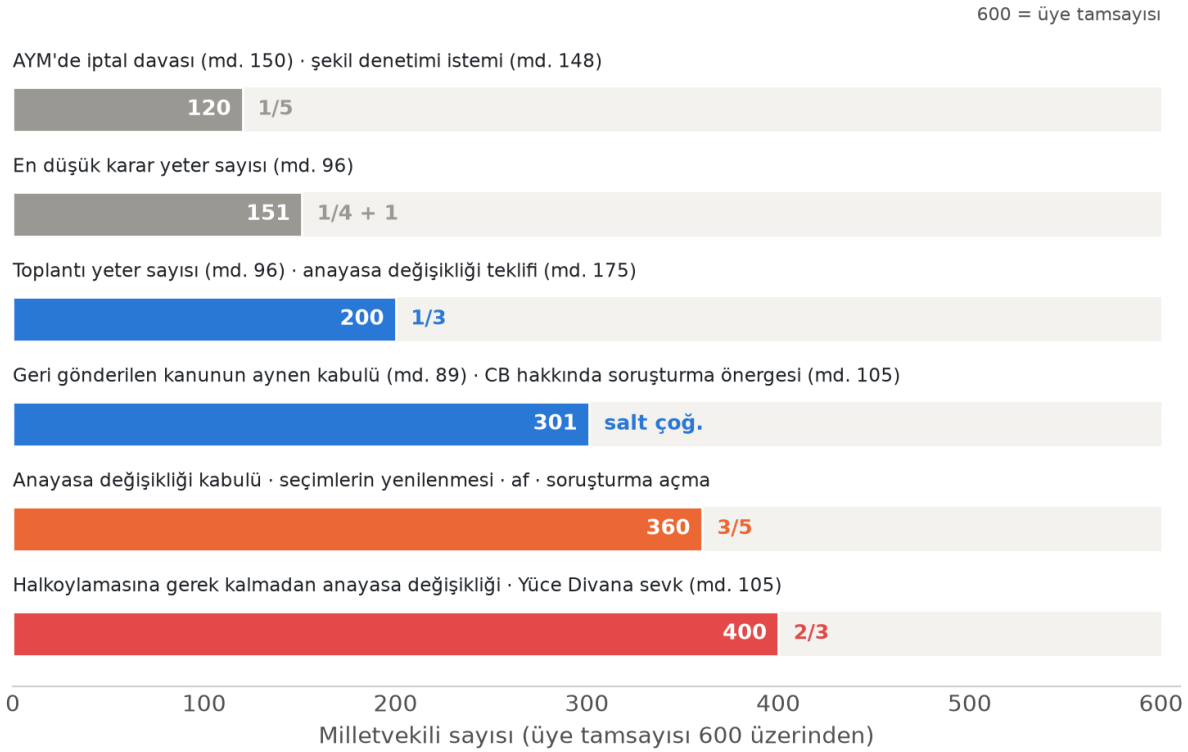


TBMM geri gönderilen kanunu ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA (301) aynen kabul ederse CB yayımlamak zorundadır.

Değiştirerek kabul ederse CB yeniden geri gönderebilir. Bütçe kanunları geri gönderilemez.

CB ayrıca kanunu AYM'ye götürebilir (iptal davası, 60 gün · md. 150–151).

Şekil 8 · Kanun yapım süreci (md. 88, 89, 96).



Şekil 9 · TBMM'de karar ve oylama eşikleri (üye tamsayısı 600).

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2016: KHK çıkarma yetkisini kim verir? → TBMM (yetki kanunu). **Bugün geçersiz**: md. 91 kaldırıldı.
- 2018: Milletvekili seçilme yaşı → **18**.
- 2020: Milletvekili olmak için en az eğitim → **ilkokul**.

Sık yapılan hata

- Milletvekili yaşını 25 yazmak (2017 öncesi bilgi). Bugün **18**.
- Milletvekili ve Cumhurbaşkanı şartlarını karıştırmak: **18 / ilkokul** ile **40 / yükseköğrenim**.
- Cumhurbaşkanının kanun teklif edebildiğini sanmak. Kanun teklifi yalnız milletvekillerinindir. Cumhurbaşkanı yalnız bütçe ve kesinhesap kanun teklifini sunar (md. 161).

6. Yürütme: Cumhurbaşkanı

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 1,5 soru/sınav (9 sorudan) · her yıl en az 1 soru

Yurttaşlığın en güvenli konusu: 4 tam sınavın hepsinde en az 1 soru var. Sorular şartlar, süre, vekâlet ve yetkiler üzerine.

Cumhurbaşkanının seçimi ve görevi

Md. 101	**40 yaşını** doldurmuş, **yükseköğrenim** yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından **doğrudan halk** seçer. Görev süresi **5 yıl**, bir kişi en fazla **2 kez** seçilebilir. Aday gösterme: parti grupları, son genel seçimde tek başına ya da birlikte en az **%5** oy alan partiler, en az **100.000 seçmen**. Geçerli oyların salt çoğunluğu gerekir; sağlanamazsa ikinci pazar günü ilk iki aday arasında ikinci oylama yapılır. Seçilen milletvekilinin üyeliği sona erer.
Md. 103	Görevine başlarken TBMM önünde andiçer.
Md. 104	Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Md. 105	Cezai sorumluluk: soruşturma önergesi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla (301) verilir, açılması **3/5** (360) gizli oyla kararlaştırılır, 15 kişilik komisyon inceler, Yüce Divana sevk **2/3** (400) ile olur.
Md. 106	Cumhurbaşkanlığı boşalırsa **45 gün** içinde seçim yapılır ve bu sürede **CB yardımcısı** vekâlet eder. Hastalık, yurt dışına çıkma gibi geçici ayrılmalarda da **CB yardımcısı** vekâlet eder. CB yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliği olanlardan atanır, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur; milletvekili atanırsa üyeliği düşer.
Md. 116	TBMM **3/5** ile ya da Cumhurbaşkanı kendi kararıyla **seçimlerin yenilenmesine** karar verebilir; iki seçim birlikte yapılır. CB'nin ikinci döneminde kararı Meclis verirse CB bir kez daha aday olabilir.

Yetki–görev karşılaştırması

Alan	Cumhurbaşkanının yetkileri (md. 104 ve ilgili maddeler)
Yasama ile ilgili	Gerekli görürse yasama yılının ilk günü açılış konuşması · Meclise mesaj · kanunları **yayımlama** ve **geri gönderme** · kanun, CB kararnamesi ve İçtüzük için AYM'de **iptal davası** · anayasa değişikliklerini gerekirse **halkoyuna sunma** · **seçimlerin yenilenmesi** (md. 116) · bütçe teklifini sunma (md. 161)
Yürütme ile ilgili	**CB yardımcıları ve bakanları atama ve görevden alma** · üst kademe kamu yöneticilerini atama · yabancı devletlere temsilci gönderme ve kabul · **milletlerarası antlaşmaları onaylama** · millî güvenlik politikalarını belirleme · Başkomutanlığı temsil, TSK'nın kullanılmasına karar · **CB kararnamesi** ve **yönetmelik** · **OHAL ilanı** (md. 119) · MGK başkanlığı · DDK'ya denetim yaptırma · sürekli hastalık, sakatlık, kocama nedeniyle cezayı hafifletme veya kaldırma
Yargı ile ilgili (seçim ve atama)	AYM'nin **12** üyesi · HSK'nın **4** üyesi · Danıştay üyelerinin **1/4**'ü · Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili (Yargıtay'ın gösterdiği 5'er aday arasından)
Diğer atamalar	YÖK üyeleri (md. 131) · Genelkurmay Başkanı (md. 117) · DDK başkan ve üyeleri (md. 108)

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sınırları (md. 104/17)

Md. 104	Yalnız **yürütme yetkisine ilişkin** konularda çıkarılır.
Md. 104	**Temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklar** CB kararnamesiyle düzenlenemez.
Md. 104	Anayasada **münhasıran kanunla** düzenlenmesi öngörülen ve kanunda **açıkça düzenlenen** konularda çıkarılamaz.
Md. 104	Kanunla çatışırsa **kanun** uygulanır. TBMM aynı konuda kanun çıkarırsa kararname **hükümsüz** kalır.
Md. 119	İstisna: **OHAL'de** çıkarılan kararnameler kanun hükmündedir, temel hak sınırı yoktur; aynı gün TBMM onayına sunulur, **3 ay** içinde görüşülmezse kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Olağanüstü hal ve bağlı kurullar

Kurum	Kural
Olağanüstü hal (md. 119)	**Cumhurbaşkanı** ilan eder; savaş, ayaklanma, yaygın şiddet, tabii afet, salgın, ağır ekonomik bunalım gibi hâllerde. Süre en çok **6 ay**. Aynı gün Resmî Gazete'de yayımlanır ve TBMM onayına sunulur. TBMM süreyi kısaltabilir, kaldırabilir, CB'nin talebiyle her defasında en çok **4 ay** uzatabilir (savaşta sınır yok). **Sıkıyönetim artık yok.**
Devlet Denetleme Kurulu (md. 108)	**Cumhurbaşkanlığına bağlı**. CB'nin isteği üzerine kamu kurumlarında idari soruşturma, inceleme, denetleme yapar. **Yargı organları** görev alanı dışında. Başkan ve üyelerini CB atar (**2018**).
Millî Güvenlik Kurulu (md. 118)	Başkan: Cumhurbaşkanı. Üyeler: CB yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları. Tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanına bildirir.
Başkomutanlık (md. 117)	TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz, Cumhurbaşkanı temsil eder. Genelkurmay Başkanını CB atar; savaşta Başkomutanlık görevlerini CB adına Genelkurmay Başkanı yürütür.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

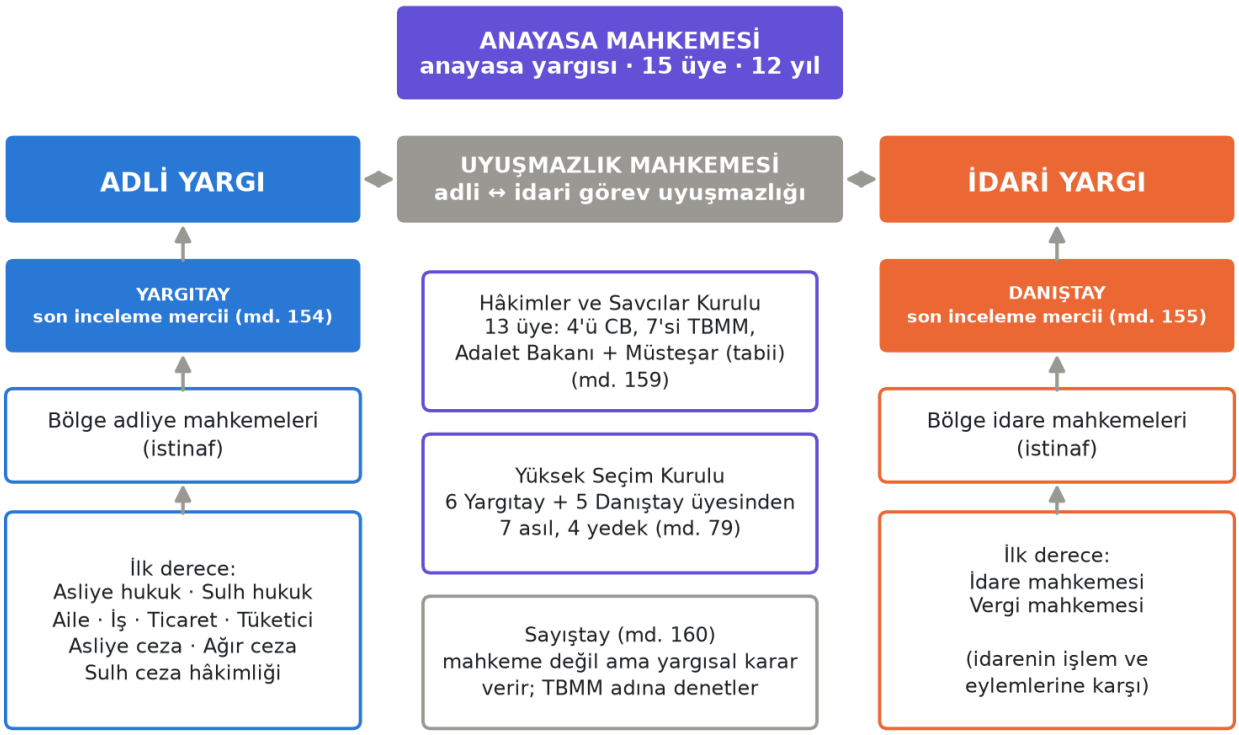
- 2014: Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçme ve seçilme yaşı → **18 – 40**.
- 2016: OHAL en çok kaç ay? → **6** (bugün de aynı; ilan eden artık Cumhurbaşkanı).
- 2016: Geçici ayrılmada vekâlet → o yıl TBMM Başkanı. **Bugün CB yardımcısı.**
- 2018: Cumhurbaşkanının görev süresi → **5 yıl**. 2018: Cumhurbaşkanlığına bağlı → **DDK** (KDK TBMM'ye bağlı; HSK, Danıştay, Sayıştay bağımsız).
- 2020: Bakanları kim atar? → **Cumhurbaşkanı**.

Sık yapılan hata

- Görev süresini 7 yıl yazmak (1982'nin ilk hâli). 2007'den beri 5 yıl.
- Bakanların TBMM'den güvenoyu aldığını sanmak. Güvenoyu ve gensoru 2017'de kaldırıldı.
- Kamu Denetçiliği Kurumunu Cumhurbaşkanlığına bağlı sanmak. KDK **TBMM Başkanlığına** bağlıdır (md. 74).

7. Yargı

ORTA · 2014–2020 ortalaması: 0,75 soru/sınav (9 sorudan) · 2014, 2018, 2020



Şekil 10 · Yargı teşkilatı. Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2017'de kaldırıldı.

Yargının genel ilkeleri

Md. 9	Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
Md. 36	Hak arama hürriyeti: herkes yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Md. 37	Kanuni hâkim güvencesi: kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
Md. 138	Hâkimler görevlerinde bağımsızdır. Hiçbir organ mahkemelere emir veremez.
Md. 139	Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamaz.
Md. 141	Duruşmalar herkese açıktır; bütün mahkeme kararları gerekçeli yazılır.
Md. 142	Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulamaz; savaş hâlinde kurulabilir.

Yüksek mahkemeler ve yargı kurulları

Kurum	Görevi	Yapısı
Anayasa Mahkemesi (md. 146–153)	Kanun, CB kararnamesi ve TBMM İçtüzüğünü şekil ve esas yönünden denetler; anayasa değişikliklerini **yalnız şekil** yönünden denetler; bireysel başvuru; Yüce Divan; siyasi parti kapatma	**15 üye**: 3'ünü TBMM, 12'sini CB seçer · **12 yıl**, bir kez · 65 yaşında emeklilik
Yargıtay (md. 154)	Adliye mahkemelerinin kararlarının son inceleme mercii	Üyelerini HSK seçer
Danıştay (md. 155)	İdari mahkemelerin kararlarının son inceleme mercii; imtiyaz sözleşmeleri için 2 ay içinde görüş	Üyelerinin 3/4'ünü HSK, 1/4'ünü CB seçer
Uyuşmazlık Mahkemesi (md. 158)	**Adli ve idari** yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları	Başkanı AYM'nin görevlendirdiği AYM üyesi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (md. 159)	Hâkim ve savcıların atama, terfi, disiplin işleri	**13 üye**, 2 daire. Başkan Adalet Bakanı, tabii üye Adalet Bakanlığı Müsteşarı*. 4 üyeyi CB, 7 üyeyi TBMM seçer. 4 yıl
Yüksek Seçim Kurulu (md. 79)	Seçimlerin yönetimi ve denetimi; kararlarına itiraz edilemez	7 asıl + 4 yedek: 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay genel kurulundan
Sayıştay (md. 160)	Kamu idarelerinin gelir-giderini TBMM adına denetler, hesap yargılaması yapar; kararlarına karşı idari yargıya gidilemez	Kanunla düzenlenir

* Anayasa metnindeki ibare "Müsteşar"dır; 2018'den sonra bakanlıklarda müsteşarlık yerine bakan yardımcılığı uygulanmaktadır.

Anayasa Mahkemesine başvuru yolları

Md. 150–151	**İptal davası** (soyut denetim): Cumhurbaşkanı, TBMM'de en fazla üyeye sahip **iki parti grubu** ve üye tamsayısının **1/5**'i (120). Süre: yayımdan itibaren **60 gün**.
Md. 152	**İtiraz yolu** (somut denetim): davaya bakan mahkeme uygulanacak kuralı Anayasaya aykırı görürse AYM'ye gider. AYM **5 ay** içinde karar verir.
Md. 148	**Bireysel başvuru**: Anayasa ve AİHS kapsamındaki bir hakkı kamu gücüyle ihlal edilen herkes, olağan kanun yollarını tükettikten sonra başvurabilir (2010 değişikliği).
Md. 153	AYM kararları kesindir, geriye yürümez, herkesi bağlar. İptal kararının yürürlüğü en çok **1 yıl** ertelenebilir.

Hangi davaya hangi mahkeme bakar?

Uyuşmazlık	Görevli mahkeme
Boşanma, velayet, nafaka	**Aile mahkemesi** (2018)
Kira tespiti, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu)	Sulh hukuk mahkemesi
İşçi–işveren uyuşmazlığı	İş mahkemesi
Tüketici uyuşmazlığı	Tüketici mahkemesi (belli tutarın altı için önce tüketici hakem heyeti)
Genel hukuk davaları	Asliye hukuk mahkemesi
Ağır suçlar	Ağır ceza mahkemesi
İdari işlemin iptali, idareden tazminat	**İdare mahkemesi** (iptal davası, tam yargı davası)
Vergi uyuşmazlıkları	Vergi mahkemesi

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014: Tüzüklerin yargısal denetimi → Danıştay. **Bugün geçersiz**: tüzük kaldırıldı.
- 2018: Yerleşim yeri Ankara olan eşin boşanma davası → **Ankara Aile Mahkemesi**.
- 2020: Yüksek mahkemelerden olan → **Danıştay**. Bölge idare mahkemesi ve vergi mahkemesi yüksek mahkeme değildir.

Sık yapılan hata

- AYM üye sayısını 17 yazmak. 2017'den beri **15**.
- Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerini yüksek mahkeme sanmak. Bunlar **istinaf** (ikinci derece) mahkemeleridir.
- Sayıştay kararlarına karşı idare mahkemesine gidilebileceğini sanmak. Gidilemez (md. 160).

8. Temel Hak ve Ödevler

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0,25 soru/sınav (9 sorudan) · 2020

Tek doğrudan soru 2020'de seçme hakkı üzerine geldi. Anayasa'nın ikinci kısmı (md. 12–74) üç bölüme ayrılır.

Bölüm	Statü	Örnek haklar (madde)
Kişinin hakları ve ödevleri (md. 17–40)	**Negatif statü**: devlet karışmasın, korusun	Yaşam ve vücut bütünlüğü (17) · zorla çalıştırma yasağı (18) · kişi hürriyeti (19) · özel hayatın gizliliği (20) · konut dokunulmazlığı (21) · haberleşme (22) · yerleşme ve seyahat (23) · din ve vicdan (24) · düşünce (25–26) · bilim ve sanat (27) · basın (28–32) · dernek (33) · toplantı ve gösteri (34) · **mülkiyet (35)** · hak arama (36) · kanuni hâkim (37) · suç ve cezalar (38) · ispat hakkı (39) · hakların korunması (40)
Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler (md. 41–65)	**Pozitif statü**: devletten hizmet isteme	Ailenin korunması (41) · **eğitim hakkı ve ödevi (42)** · kıyılardan yararlanma (43) · kamulaştırma (46) · devletleştirme ve özelleştirme (47) · çalışma ve sözleşme hürriyeti (48) · **çalışma hakkı ve ödevi (49)** · sendika (51) · toplu sözleşme (53) · grev (54) · sağlık ve çevre (56) · konut (57) · sosyal güvenlik (60) · tarih ve kültür varlıklarının korunması (63)
Siyasi haklar ve ödevler (md. 66–74)	**Aktif statü**: yönetime katılma	Türk vatandaşlığı (66) · **seçme, seçilme (67)** · parti kurma (68–69) · kamu hizmetine girme (70) · mal bildirimi (71) · **vatan hizmeti (72)** · **vergi ödevi (73)** · dilekçe, bilgi edinme, kamu denetçisine başvurma (74)

Sınırlama, durdurma ve koruma

Md. 12	Temel haklar kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmezdir; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödevlerini de içerir.
Md. 13	Temel haklar **özüne dokunulmadan**, yalnız Anayasanın ilgili maddesindeki sebeplere bağlı ve **ancak kanunla** sınırlanabilir; sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine ve **ölçülülük** ilkesine aykırı olamaz.
Md. 14	Haklar devletin bütünlüğünü bozmak, demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla kullanılamaz (kötüye kullanma yasağı).
Md. 15	Savaş, seferberlik ve OHAL'de haklar kısmen veya tamamen durdurulabilir. **Dokunulamayan çekirdek**: yaşam hakkı (savaş hukukuna uygun ölümler hariç) ve maddi-manevi bütünlük · din, vicdan, düşünceyi açıklamaya zorlanmama · suç ve cezaların geriye yürümemesi · masumiyet karinesi.
Md. 16	Yabancıların temel hakları milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Md. 40	Hakkı ihlal edilen herkes yetkili makama başvurabilir. Görevlinin verdiği zararı devlet öder, sonra görevliye rücu eder.
Md. 74	Vatandaşlar ve karşılıklılık esasıyla yabancılar dilekçe hakkına sahiptir. Herkes bilgi edinme ve **kamu denetçisine başvurma** hakkına sahiptir. **Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığına** bağlıdır.

Seçme hakkı ve ödevler

Konu	Kural
Seçme yaşı	**18** (md. 67). **2020:** oy kullanmanın koşulu belli bir yaşı doldurmaktır. Okuryazarlık, eğitim, yurt içinde bulunma şart değildir.
Oy kullanamayanlar	Silah altındaki er ve erbaşlar · askerî öğrenciler · taksirli suçlar hariç ceza infaz kurumundaki hükümlüler.
Yurt dışındaki vatandaşlar	Oy kullanabilmeleri için kanun gerekli tedbirleri belirler (md. 67).
Hem hak hem ödev olanlar	**Eğitim** (md. 42; ilköğretim kız ve erkek herkes için zorunlu, devlet okullarında parasız) · **çalışma** (md. 49) · **vatan hizmeti** (md. 72).
Yalnız ödev	**Vergi** (md. 73): herkes mali gücüne göre vergi öder; vergi kanunla konur.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2020: Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma koşulu → **belli bir yaşı doldurmuş olmak**. Çeldiriciler: okuryazarlık, ilkokul mezuniyeti, yurt içinde bulunma.

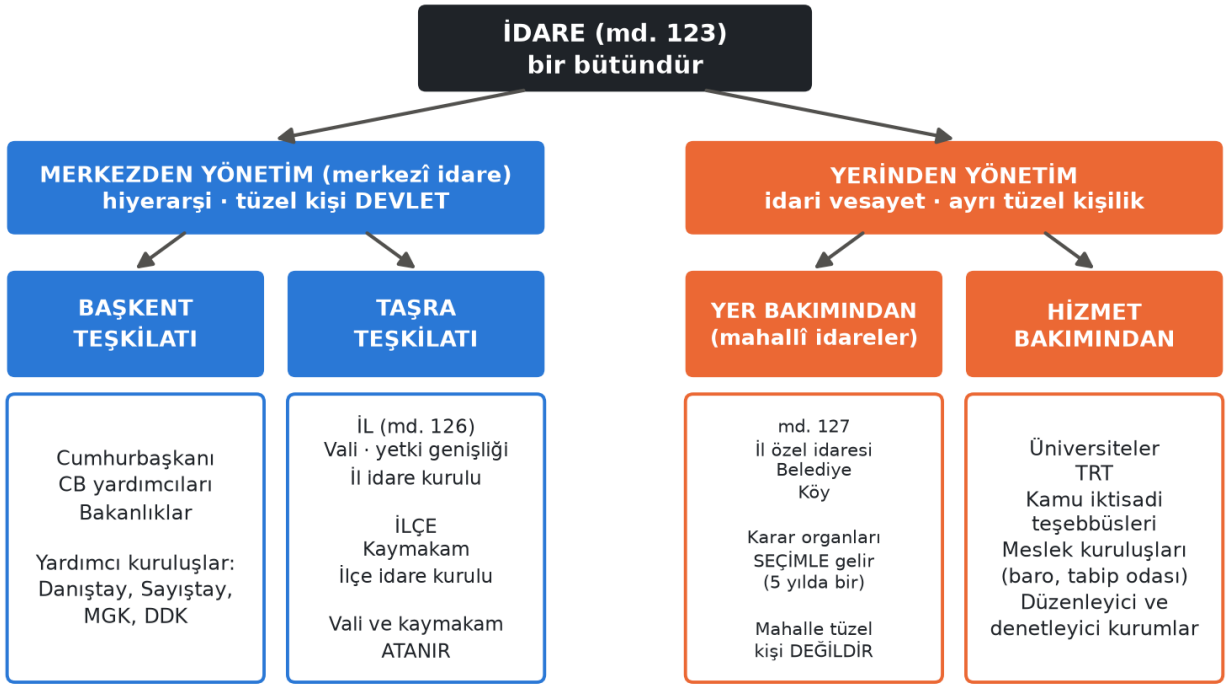
Sık yapılan hata

- Mülkiyet hakkını sosyal ve ekonomik haklar arasında saymak. Mülkiyet **kişi hakkı**dır (md. 35).
- Kamulaştırmayı kişi hakları arasında aramak. Kamulaştırma (md. 46) **sosyal ve ekonomik** bölümdedir.
- Ölüm cezasının hâlâ Anayasa'da olduğunu sanmak. 2004'ten beri **ölüm cezası ve genel müsadere verilemez** (md. 38).

9. İdare Hukuku

SIK ÇIKAN · 2014–2020 ortalaması: 2,75 soru/sınav (9 sorudan) · her yıl 2–3 soru

Hukukun temel kavramlarıyla birlikte en çok soru gelen alan. Dört soru tipi tekrar ediyor: **teşkilat** (merkezî mi yerinden mi), **mahallî idareler** (organlar, seçim), **düzenleyici işlemler** (yönetmelik) ve **kamu görevlileri** (disiplin).



Hiyerarşi: üst, astın hem kişisi hem işlemi üzerinde tam yetkili. Vesayet: merkez yalnız kanunda yazan hâllerde denetler.

2018: Vali yalnız atamayla gelir. 2024: Belediye = karar organı seçilen, idari ve mali özerk kamu tüzel kişisi.

Şekil 11 · İdari teşkilat: merkezden yönetim ve yerinden yönetim (md. 123, 126, 127).

İdarenin kuruluşu

Md. 123	İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür, kanunla düzenlenir. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına dayanır. Kamu tüzel kişiliği **kanunla veya CB kararnamesiyle** kurulur.
Md. 124	**Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri** yönetmelik çıkarabilir.
Md. 125	İdarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolu açıktır. Yargı **yerindelik denetimi** yapamaz. Yürütmenin durdurulması için telafisi güç zarar ve açık hukuka aykırılık birlikte gerekir. İdare kendi işlemlerinden doğan zararı öder.
Md. 126	Türkiye merkezî idare bakımından illere, iller diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi **yetki genişliği** esasına dayanır.
Md. 127	Mahallî idareler: **il, belediye, köy**. Karar organları seçimle oluşur; seçimler **5 yılda bir** yapılır. Merkezî idarenin **idari vesayet** yetkisi vardır. Birlik kurmak Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır. Görevle ilgili suç soruşturmasında İçişleri Bakanı organları geçici olarak uzaklaştırabilir.
Md. 128	Asli ve sürekli kamu görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Md. 129	Savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez; disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.
Md. 137	Kanunsuz emir: astı aykırılığı bildirir; üst yazıyla yinelerse yerine getirilir ve sorumluluk üste geçer. **Konusu suç olan emir hiçbir şekilde yerine getirilmez.**

Merkezî idare ve yerinden yönetim karşılaştırması

	Merkezden yönetim	Yerinden yönetim
Tüzel kişilik	Devlet tüzel kişiliği içinde	Ayrı kamu tüzel kişiliği
Denetim	**Hiyerarşi**: üst, astın kişisi ve işlemleri üzerinde tam yetkili	**İdari vesayet**: yalnız kanunda yazılı hâllerde ve ölçüde
Yöneticiler	**Atanır** (vali, kaymakam)	Karar organları **seçilir** (belediye meclisi, il genel meclisi)
Örnekler	Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilik, kaymakamlık	İl özel idaresi, belediye, köy · üniversite, TRT, KİT'ler, barolar

Danıştay, Sayıştay, MGK ve DDK merkezî idarenin **yardımcı (danışma ve denetim) kuruluşlarıdır** (2014). İl, ilçe kurma, kaldırma ve **adını değiştirme kanunla** yapılır (2014).

Mahallî idarelerin organları

İdare	Karar organı	Yürütme organı / başı	Not
İl özel idaresi (5302)	İl genel meclisi (seçilir)	**Vali** (atanır) · il encümeni	30 büyükşehirde il özel idaresi yok
Belediye (5393)	**Belediye meclisi** (seçilir)	**Belediye başkanı** (halk seçer) · belediye encümeni	Organları: meclis, encümen, başkan (**2020**)
Büyükşehir belediyesi (5216)	Büyükşehir belediye meclisi	Büyükşehir belediye başkanı · encümen	30 il
Köy (442)	Köy derneği, ihtiyar meclisi	**Muhtar** (seçilir)	Kamu tüzel kişisi
Mahalle	İhtiyar heyeti	Muhtar (seçilir)	**Tüzel kişi değildir** (2024 çeldiricisi)

Son mahallî seçimler 31 Mart 2024'te yapıldı. Mahallî seçimlerde **belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti** seçilir; milletvekilleri seçilmez (2020).

İdari işlemler

Kavram	Açıklama
İdari işlem	İdarenin kamu gücüne dayanarak tek yanlı irade açıklamasıyla yaptığı, hukuki sonuç doğuran işlem. Özellikleri: tek yanlı, icrai, hukuka uygunluk karinesi, re'sen uygulanabilir.
Unsurları	**Yetki, şekil, sebep, konu, amaç**. İptal davasında bu beş yönden incelenir.
Düzenleyici işlem	Genel, soyut, herkese uygulanır: **yönetmelik**, genelge, tebliğ, yönerge, sirküler.
Birel işlem	Belli bir kişiye yöneliktir: atama, ruhsat, disiplin cezası.
İdari işlem **olmayanlar**	**Kanun** (yasama işlemi) ve mahkeme kararları (yargı işlemi). **2016**: idari işlem olmayan = kanun.

Yönetmelik ÇIKARABİLİR (kamu tüzel kişisi)	Yönetmelik ÇIKARAMAZ (tüzel kişiliği yok)
Cumhurbaşkanı · bakanlıklar · belediyeler (**2016**) · büyükşehir belediyeleri · il özel idareleri · köyler · üniversiteler · kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları	**Cumhurbaşkanı yardımcıları** (**2018**) · valiler · kaymakamlar · il ve ilçe idare kurulları · mahalle muhtarları · il emniyet müdürlükleri

Kamu görevlileri (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu)

Disiplin cezası (hafiften ağıra)	Anlamı	Veren
Uyarma	Görevde daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesi	Disiplin amiri
Kınama	Kusurlu sayıldığının yazıyla bildirilmesi	Disiplin amiri
Aylıktan kesme	Brüt aylıktan 1/30 – 1/8 oranında kesinti	Disiplin amiri
Kademe ilerlemesinin durdurulması	Fiilin ağırlığına göre 1–3 yıl kademe ilerlemesi durur	Disiplin kurulu
Devlet memurluğundan çıkarma	Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere çıkarma	Yüksek disiplin kurulu

Adli para cezası bir disiplin cezası değil, TCK'daki ceza yaptırımıdır (**2018**). 657'ye göre istihdam türleri: memur, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi. Memur olmak için en az ortaöğretim mezunu ve 18 yaşında olmak gerekir.

Mülkiyete müdahale yolları

Kavram	Tanım
Kamulaştırma (md. 46)	Kamu yararı gerektirdiğinde **özel mülkiyetteki taşınmazın** gerçek karşılığı (nakden ve peşin) ödenerek idareye geçirilmesi (**2016**).
Devletleştirme (md. 47)	Kamu hizmeti niteliğindeki **özel teşebbüsün** kamu yararı zorunlu kıldığında gerçek karşılığı ödenerek devlete geçirilmesi.
Özelleştirme (md. 47)	Devlete ait işletme ve varlıkların özel kişilere devri; esasları kanunla.
İstimval / geçici işgal	Olağanüstü durumlarda mala geçici olarak el koyma veya taşınmazın geçici kullanımı.

Çıkmış soru tipi (ÖSYM kitapçıklarından, kendi cümlelerimizle)

- 2014: Merkezî yönetime yardımcı kuruluş → **Danıştay**. 2014: İlçe adının değiştirilmesi → **kanunla**.
- 2016: İdari işlem olmayan → **kanun**. 2016: Yönetmelik çıkarabilen → **Afyonkarahisar Belediyesi** (muhtar, vali, il emniyet müdürlüğü, ilçe idare kurulu çıkaramaz).
- 2018: Yalnız atamayla gelen → **vali**. 2018: Yönetmelik çıkaramayan → **Cumhurbaşkanı yardımcıları**.
- 2018: Memur disiplin cezası olmayan → **adli para cezası**.
- 2020: Mahallî seçimde seçilen → **belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri**. 2020: Belediyenin organı → **belediye başkanı**.
- 2024: Karar organı seçilen, idari ve mali özerk kamu tüzel kişisi → **belediye**.

Sık yapılan hata

- Valiyi mahallî idarenin seçilmiş organı sanmak. Vali **atanır**; il özel idaresinin başıdır ama merkezî idarenin temsilcisidir.
- Mahalleyi tüzel kişi saymak. Mahalle ve kaymakamlık tüzel kişi değildir.
- "Belediye encümeni" yerine "belediye heyeti" ya da "idare kurulu" demek (2020 çeldiricileri).
- Hiyerarşi ile vesayeti karıştırmak. Mahallî idareler üzerinde hiyerarşi değil **vesayet** vardır.

10. Uluslararası Kuruluşlar

NADİR · 2014–2020 ortalaması: 0 soru/sınav (9 sorudan) · yurttaşlıkta soru yok; güncel ve coğrafyada geçti

Yurttaşlık bölümünde sorulmadı. Ama güncel bilgi (2018: Kofi Annan, BM) ve coğrafya (2018: ECO) sorularında geçti. Türkiye'nin üye olduğu ve olmadığı kuruluşlar sık sorulan kalıptır.

Kuruluş	Kuruluş	Merkez	Türkiye ile ilişkisi
Birleşmiş Milletler (BM)	1945	New York	Kurucu üye. 193 üye. Güvenlik Konseyi: 5 daimi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) + 10 geçici üye. Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de.
NATO	1949	Brüksel	Türkiye **1952**'de üye. Toplam 32 üye (Finlandiya 2023, İsveç 2024).
Avrupa Konseyi	1949	Strazburg	Türkiye 1949'dan beri üye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu yapıya bağlı; Türkiye bireysel başvuruyu 1987'de tanıdı.
Avrupa Birliği	1993 (AET 1957)	Brüksel	**Üye değil, aday.** Ankara Antlaşması 1963 · tam üyelik başvurusu 1987 · Gümrük Birliği 1996 · adaylık 1999 (Helsinki) · müzakereler 2005.
OECD	1961	Paris	Kurucu üye.
AGİT	1975 (Helsinki)	Viyana	Kurucu katılımcı.
İslam İşbirliği Teşkilatı	1969	Cidde	Üye. 2011'e kadar adı İslam Konferansı Örgütü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)	1985	Tahran	Kurucu üye (Türkiye, İran, Pakistan).
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)	1992	İstanbul	Türkiye'nin öncülüğünde kuruldu.
D-8	1997	İstanbul'da kuruldu	Türkiye'nin öncülüğünde 8 Müslüman ülke.
Türk Devletleri Teşkilatı	2009 (Nahçıvan)	İstanbul	Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Gözlemciler: Macaristan, Türkmenistan, KKTC. 2021'e kadar adı Türk Konseyi.
G20	1999	—	Üye (büyük ekonomiler).

BM'ye bağlı ya da ilişkili kuruluş	Merkez	Alanı
UNESCO	Paris	Eğitim, bilim, kültür; Dünya Mirası Listesi
UNICEF	New York	Çocuklar
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ / WHO)	Cenevre	Sağlık
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)	Cenevre	Çalışma hayatı
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)	Roma	Tarım ve gıda
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)	Cenevre	Mülteciler

BM'ye bağlı ya da ilişkili kuruluş	Merkez	Alanı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)	Viyana	Nükleer enerji
IMF · Dünya Bankası	Washington	Para sistemi · kalkınma kredileri

BM Genel Sekreteri António Guterres'in ikinci dönemi 31 Aralık 2026'da bitiyor. Halefi 22 Ekim 2026 itibarıyla henüz seçilmedi; yeni Genel Sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.

Sık yapılan hata

- **Avrupa Konseyi** (Strazburg, insan hakları, Türkiye üye) ile **AB**'yi (Türkiye aday) karıştırmak. AİHM AB'nin değil Avrupa Konseyinin organıdır.
- Türkiye'yi OPEC, AB, Körfez İşbirliği Konseyi veya Şangay İşbirliği Örgütü üyesi sanmak. Hiçbirine tam üye değildir (Şangay'da diyalog ortağı).
- Türkmenistan'ı TDT'nin tam üyesi sanmak. Türkmenistan **gözlemcidir**.

Ek: 2017 değişikliği ve sayılarla Anayasa

2017 öncesi basılmış kaynaklarda aşağıdaki bilgiler eski hâliyle yazar. Sınav güncel metne göre sorulur. Ayrıntı: *analiz/vatandaslik.md*, bölüm 6.

Konu	2017 öncesi	Bugün (güncel metin)
Hükümet sistemi	Parlamenter (Başbakan + Bakanlar Kurulu)	Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Yürütme (md. 8)	Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu	Yalnız Cumhurbaşkanı
Milletvekili sayısı / yaşı	550 / 25	**600 / 18**
Seçim dönemi	4 yıl, ayrı seçimler	**5 yıl**, TBMM ve CB aynı gün
CB'nin partisi	Seçilince partisiyle ilişiği kesilir	Bu hüküm kaldırıldı
Kanun teklifi	Bakanlar Kurulu (tasarı) ve milletvekilleri	Yalnız milletvekilleri
Düzenleyici işlemler	KHK, tüzük, yönetmelik	**CB kararnamesi**, yönetmelik
OHAL	Bakanlar Kurulu ilan eder	Cumhurbaşkanı ilan eder (6 ay; TBMM 4'er ay uzatır)
Sıkıyönetim	Var	Kaldırıldı
Denetim yolları	Soru, gensoru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması	Yazılı soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması
Geçici ayrılmada vekâlet	TBMM Başkanı	**CB yardımcısı**
Askerî yargı	Askerî Yargıtay, AYİM	Kaldırıldı (yalnız disiplin mahkemeleri; savaşta askerî mahkeme)
Anayasa Mahkemesi	17 üye	**15 üye**
HSYK → HSK	22 üye, 3 daire	**13 üye**, 2 daire
Mahkemeler (md. 9)	Bağımsız	Bağımsız ve **tarafsız**

Sayılarla Anayasa (hızlı tekrar)

Sayı	Ne?	Madde
600 · 18 · ilkokul	Milletvekili sayısı, yaşı, eğitimi	75, 76
40 · yükseköğrenim	Cumhurbaşkanı adaylık şartları	101
5 yıl · 2 dönem	CB görev süresi ve sınırı; TBMM seçim dönemi	77, 101
%5 · 100.000	CB adayı gösterebilecek partilerin oy oranı · seçmen sayısı	101
45 gün	Cumhurbaşkanlığı boşalınca seçim süresi	106
15 gün	Kanunun yayımlanması ya da geri gönderilmesi · yazılı sorunun cevaplanması	89, 98
6 ay · 4 ay · 3 ay	OHAL süresi · TBMM'nin her uzatması · OHAL kararnamesinin görüşülme süresi	119
1 Ekim · 3 ay	TBMM'nin kendiliğinden toplanması · en çok tatil	93
30 ay · %5 · 1 yıl	Ara seçim: genel seçimden sonra bekleme · erken ara seçim eşiği · genel seçime kala	78
7 + 4	YSK asıl ve yedek üye	79
15 · 12 yıl · 65 yaş	AYM üye sayısı, görev süresi, emeklilik	146, 147
60 gün · 5 ay · 1 yıl	İptal davası süresi · itirazda AYM karar süresi · iptalin en çok ertelenmesi	151–153
13 · 4 yıl	HSK üye sayısı ve görev süresi (4'ü CB, 7'si TBMM)	159
3/4 · 1/4	Danıştay üyelerini HSK ve CB seçer	155
9	RTÜK üye sayısı (TBMM seçer)	133
75 gün	Bütçe teklifinin mali yılbaşından önce sunulması	161
120 · 151 · 200 · 301 · 360 · 400	1/5 · 1/4+1 · 1/3 · salt çoğunluk · 3/5 · 2/3	Şekil 8